

30/11/2022**PLENÁRIO****HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ**

RELATOR	: MIN. EDSON FACHIN
REDATOR DO ACÓRDÃO	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S)	: MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA
IMPTE.(S)	: MARCOS VIDIGAL DE FREITAS CRISSIUMA
ADV.(A/S)	: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTDO.(A/S)	: PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES
ADV.(A/S)	: ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES
ADV.(A/S)	: LEONARDO LYRIO DE FREITAS
ADV.(A/S)	: PAULO EDUARDO AFFONSO FERREIRA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PENAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. RÉU/DELATADO TEM O “*DIREITO DE FALAR POR ÚLTIMO*”. AMPLA DEFESA E APRESENTAÇÃO DE SUAS ALEGAÇÕES FINAIS APÓS A MANIFESTAÇÃO DO COLABORADOR. ORDEM CONCEDIDA.

1.O acordo de colaboração premiada é um meio de obtenção de prova (art. 3º da Lei 12.850/2013), e assim como ocorre em outros meios de obtenção de prova, como a interceptação telefônica, o contraditório é diferido e deverá ser realizado durante a ação penal, com amplas possibilidades de demonstrar eventual falsidade, erros ou exageros das declarações prestadas pelo colaborador. Haverá, portanto, total possibilidade de impugnação das afirmações e informações apresentadas pelo colaborador.

2.O interesse processual do colaborador está direta e intimamente ligado à obtenção da condenação do delatado pelo Ministério Público. O colaborador precisa da condenação baseada em informações eficazes que tenha fornecido na delação e que, concretamente, tenham possibilitado a obtenção de provas para sustentar a sentença condenatória; pois se a colaboração não for eficaz, o delator não fará jus aos benefícios

HC 166373 / PR

prometidos.

3.A relação de antagonismo entre as versões da acusação, do colaborador e da defesa não deixa dúvidas sobre quem tem o *direito de falar por último*. A relação COLABORADOR X DELATADO é de antagonismo, é de contradição, é de contraditório. Trata-se de situação diversa daquela tratada pelo Código de Processo Penal em relação aos corréus.

4.O delatado tem o direito de falar por último sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação. O direito de falar por último está contido no exercício pleno da ampla defesa englobando a possibilidade de refutar todas, absolutamente todas as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal, entre elas as alegações do delator.

5.*Habeas Corpus* deferido, com a fixação da seguinte TESE: “*Havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado (art. 403 do CPP e art. 11 da Lei 8.038/90), os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade*”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Plenário, sob a Presidência da Senhora Ministra ROSA WEBER, em conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, acordam em conceder a ordem de *Habeas Corpus*, para anular a decisão do juízo de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual deverá seguir a ordem constitucional

HC 166373 / PR

sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois o delator e por fim o delatado, nos termos do voto do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros EDSON FACHIN (Relator), ROBERTO BARROSO, LUIZ FUX, CÁRMEN LÚCIA e MARCO AURÉLIO. Foi fixada a seguinte tese: “Havendo pedido expresse da defesa no momento processual adequado (art. 403 do CPP e art. 11 da Lei 8.038/90), os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade”.

Brasília, 30 de novembro de 2022.

Ministro Alexandre de Moraes

Redator para o acórdão

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 166.373

PROCED. : PARANÁ

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

PACTE.(S) : MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA

IMPTE.(S) : MARCOS VIDIGAL DE FREITAS CRISSIUMA (130730/RJ, 415825/SP)

ADV.(A/S) : RENATO FERREIRA MOURA FRANCO (35464/DF)

COATOR(A/S) (ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

INTDO.(A/S) : PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES

ADV.(A/S) : ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES (1109/AL, 01465/A/DF, 2251-A/RJ)

ADV.(A/S) : LEONARDO LYRIO DE FREITAS (143413/RJ)

ADV.(A/S) : PAULO EDUARDO AFFONSO FERREIRA (82334/RJ)

Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que denegava a ordem de *habeas corpus*, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo paciente, o Dr. Marcos Vidigal de Freitas Crissiuma; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Alcides Martins, Procurador-Geral da República. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 25.9.2019.

Decisão: Após os votos dos Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que concediam a ordem de *habeas corpus*; e dos votos dos Ministros Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que acompanhavam o Ministro Edson Fachin (Relator), no sentido de denegar a ordem, o julgamento foi suspenso. Não votou, nesta assentada, o Ministro Marco Aurélio. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 26.9.2019.

Decisão: O Tribunal, por maioria, concedeu a ordem de *habeas corpus*, para anular a decisão do juízo de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois o delator e por fim o delatado, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Roberto Barroso, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Prosseguindo no julgamento e após proposta feita pelo Ministro Dias Toffoli (Presidente), o Tribunal, por maioria, decidiu pela formulação de tese em relação ao tema discutido e votado neste *habeas corpus*, já julgado, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o julgamento foi suspenso para fixação da tese em assentada posterior. Plenário, 02.10.2019.

Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Alcides Martins.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 166.373

PROCED. : PARANÁ

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ALEXANDRE DE MORAES

PACTE.(S) : MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA

IMPTE.(S) : MARCOS VIDIGAL DE FREITAS CRISSIUMA (130730/RJ, 415825/SP)

ADV.(A/S) : RENATO FERREIRA MOURA FRANCO (35464/DF)

COATOR(A/S) (ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

INTDO.(A/S) : PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES

ADV.(A/S) : ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES (1109/AL, 01465/A/DF, 102152/PR, 2251-A/RJ)

ADV.(A/S) : LEONARDO LYRIO DE FREITAS (143413/RJ)

ADV.(A/S) : PAULO EDUARDO AFFONSO FERREIRA (82334/RJ)

Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que denegava a ordem de *habeas corpus*, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo paciente, o Dr. Marcos Vidigal de Freitas Crissiuma; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Alcides Martins, Procurador-Geral da República. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 25.9.2019.

Decisão: Após os votos dos Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que concediam a ordem de *habeas corpus*; e dos votos dos Ministros Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que acompanhavam o Ministro Edson Fachin (Relator), no sentido de denegar a ordem, o julgamento foi suspenso. Não votou, nesta assentada, o Ministro Marco Aurélio. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 26.9.2019.

Decisão: O Tribunal, por maioria, concedeu a ordem de *habeas corpus*, para anular a decisão do juízo de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois o delator e por fim o delatado, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Roberto Barroso, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Prosseguindo no julgamento e após proposta feita pelo Ministro Dias Toffoli (Presidente), o Tribunal, por maioria, decidiu pela formulação de tese em relação ao tema discutido e votado neste *habeas corpus*, já julgado, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o julgamento foi suspenso para fixação da tese em assentada posterior. Plenário, 02.10.2019.

Decisão: Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento: "Havendo pedido expresse da defesa no momento processual adequado (art. 403 do CPP e art. 11 da Lei 8.038/90), os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade", nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 30.11.2022.

Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça.

Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário